



(사)한국대중골프장협회

개인정보 보호 업무 처리 가이드

2020.12.



작성 : (사)한국대중골프장협회

목 차

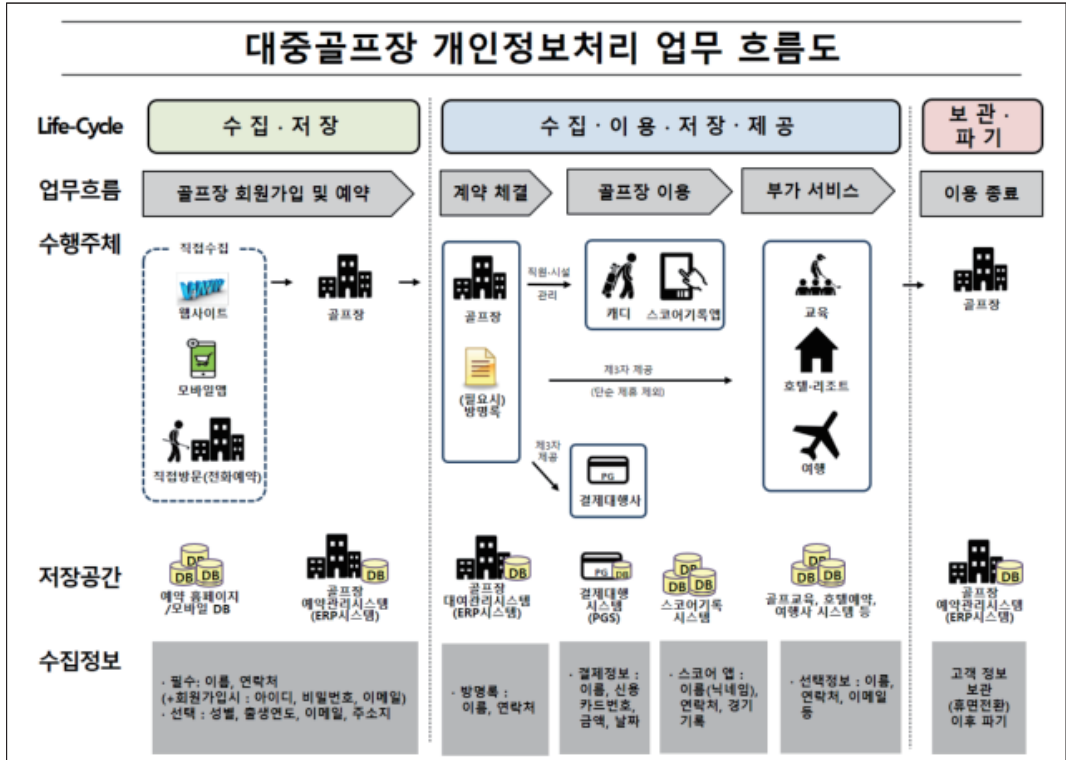
I. 대중골프장에서의 개인정보 처리	1
1. 대중골프장의 개인정보 보호 업무 개요	1
(1) 대중골프장에서의 개인정보 처리 흐름도	1
(2) 개인정보 보호를 위한 개인정보 처리 업무 단계별 주요 확인 사항	1
2. 대중골프장 회원가입 또는 이용 예약 상담	2
(1) 대중골프장 홈페이지 / 앱 회원가입을 위한 개인정보의 수집	3
(2) 대중골프장 방문 등을 통한 이용 예약 상담	3
(3) 개인정보 수집·이용 동의서 작성 방법	3
(4) 고객의 동의 없이 개인정보를 추가적으로 이용·제공 할 수 있는 경우	6
(5) Q&A	7
3. 대중골프장 이용 및 관련 서비스 제공을 위한 개인정보의 처리	8
(1) 대중골프장 이용을 위한 개인정보의 처리	8
(2) 대중골프장 부가 서비스 제공을 위한 개인정보의 처리	8
(3) 대중골프장에서 스코어 기록을 위한 개인정보의 처리	9
(4) 개인정보의 이용내역 통지 의무	10
(5) 손해배상책임 보장제도에 따른 보험 가입 의무	10
(6) Q&A	11
4. 대중골프장에서의 개인정보의 제3자 제공	12
(1) 개인정보의 제3자 제공	12
(2) 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공	13
(3) 개인정보의 목적 외 이용 또는 제3자 제공시 제공받은 자에 대한 요구	14
(4) Q&A	16
5. 대중골프장에서의 개인정보 처리업무 위탁	19
(1) 개인정보 처리업무 위탁 여부 및 범위의 결정	19
(2) 개인정보 처리업무 수탁자 선정	19
(3) 문서에 따른 개인정보 처리업무 위탁 계약 체결	20
(4) 개인정보 처리업무 위탁 시 위탁에 관한 사항 공개의무	21
(5) 수탁자에 대한 교육 및 감독 의무	22
(6) 개인정보 처리업무 위탁에 있어서 손해배상책임	22
(7) 개인정보 처리업무 위·수탁 업무 종료 후 조치	23

6. 회원 개인정보의 파기	24
(1) 회원 탈퇴에 따른 개인정보의 처리	24
(2) 법령에 따라 보존하여야 하는 개인정보의 처리	28
(3) 휴면회원에 대한 개인정보의 처리	29
(4) Q&A	29
7. 영상정보처리기의 설치·운영	31
(1) 영상정보처리기의 설치·운영 제한	31
(2) 영상정보처리기 임의조작·녹음 금지	32
(3) 안내판 설치	32
(4) 영상정보처리기 운영·관리 방침 수립·공개 및 책임자 지정	32
(5) 개인영상정보 관리책임자 지정	33
(6) 개인영상정보 처리	33
(7) 개인영상정보 보관 및 파기	34
(8) 영상정보처리기 설치·운영 사무 위탁	35
(9) 회원 등 정보주체의 개인영상정보 열람 등 요구	35
(10) 개인영상정보 보호 조치	36
(11) Q&A	37
 II. 참여 회원사의 안전성 확보 조치	 38
1. '개인정보처리자'에 해당하는 경우	38
2. '정보통신서비스 제공자등'에 해당하는 경우	42

I. 대중골프장에서의 개인정보 처리

1. 대중골프장의 개인정보 보호 업무 개요

(1) 대중골프장에서의 개인정보 처리 흐름도



(2) 개인정보 보호를 위한 개인정보 처리 업무 단계별 주요 확인 사항

구분	주요 확인 사항	비고
대중골프장 회원가입	필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 수집하고, 수집한 개인정보를 안전하게 보관·관리하는지 여부	
대중골프장 이용 예약 상담	- 대중골프장 회원가입을 위한 개인정보 수집 시 해당 개인정보의 수집·이용 동의를 받았는지 여부 - 개인정보 제3자 제공에 대한 별도 동의를 받았는지 여부 - 개인정보 처리 업무 위탁에 대한 안내 여부 - 회원가입 또는 예약을 위한 상담만 이루어진 고객 개인정보의 지체 없는 파기 여부	
대중골프장 이용 및 관련 서비스의 제공	- 적법하고 정당한 개인정보 수집 여부 - 개인정보의 제3자 제공 시 해당 회원으로부터 동의를 받았는지 여부 - 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공 시 해당 회원으로	

	부터 별도의 동의를 받았는지 여부 • 개인정보 처리 업무 위탁 시 수탁업체에 대한 교육 및 관리·감독 의무 이행 여부 • 대중골프장 및 수탁업체의 가이드 준수 의무 이행 여부	
개인 정보의 파기	• 탈퇴 회원 개인정보의 지체 없는 파기 여부 ※ 대중골프장의 홈페이지를 통하여 대중골프장 이용 및 관련 서비스 제공을 받지 않은 회원의 개인정보는 파기 또는 분리 보관·저장하여야 함 • 개인정보가 불필요하게 되었을 때 그 개인정보의 지체 없는 파기 ※ “개인정보가 불필요하게 되었을 때”란 개인정보 보유기간의 경과, 개인정보 처리 목적 달성, 해당 서비스의 폐지, 골프장 영업의 종료 등을 말함	

2. 대중골프장 회원가입 또는 이용 예약 상담

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 고객의 동의를 받아 개인정보를 수집할 때 4가지 필수 고지사항을 안내하고 동의를 받도록 한다. ※ 4가지 필수고지사항 안내 시 고객이 그 내용을 명확하게 알 수 있도록 안내하여야 함 ※ 대중골프장은 고객이 이용 예약 상담을 하는 때에는 홈페이지 회원가입을 하도록 권유함	점검표 1.번
☒ 고객의 개인정보를 수집할 때에는 필요한 범위에서 최소한으로 수집하여야 한다.	점검표 2.번
☒ 필요한 최소한의 정보 외의 개인정보 수집에 동의하지 아니한다는 이유로 고객에게 서비스의 제공을 거부하여서는 안 된다.	점검표 5.번
☒ 직접 방문한 고객으로부터 회원가입 또는 예약을 위한 개인정보를 안내데스크의 업무용 PC에 저장한 때에는 회원가입을 마쳤거나 예약 후 대중골프장 이용을 종료한 경우 안내 데스크의 PC에 (임시)저장된 정보를 지체 없이 파기하여야 한다.	점검표 15.번
☒ 고객 중 회원가입 또는 예약 상담만 이루어진 고객의 개인정보는 그 목적이 달성되었으므로 지체 없이 파기하여야 한다.	점검표 14.번
☒ 고객의 고유식별정보(주민등록번호, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호)는 수집하지 않도록 한다.	점검표 2.번

(1) 대중골프장 홈페이지 / 앱 회원가입을 위한 개인정보의 수집

대중골프장 홈페이지 또는 앱을 통하여 회원가입을 하는 경우, 회원가입을 위하여 필요한 범위에서 최소한의 개인정보만을 고객의 동의를 받아 수집하여야 한다. 이 경우 대중골프장은 반드시 동의를 받을 때 알려야 하는 4가지 필수사항을 고객이 그 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 명확하게 안내하여야 한다.

<고객의 회원가입을 위하여 동의를 받을 때 알려야 하는 필수사항>

1. 개인정보의 수집·이용 목적 (예 : ○○컨트리클럽 회원 가입 및 관리)
2. 수집하려는 개인정보의 항목 (예 : 이름, 연락처, 아이디, 비밀번호, 이메일)
3. 개인정보의 보유 및 이용 기간 (예 : 회원 탈퇴 시까지)
4. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용 (예 : ○○컨트리클럽 회원으로 가입할 수 없습니다.)

대중골프장은 그 회원가입에 필요한 범위에서 최소한으로 고객의 개인정보를 수집하여야 한다. 필요한 범위에서 최소한의 개인정보 수집에 대한 입증책임은 대중골프장에 있다. 대중골프장은 홈페이지 회원으로 가입하려는 고객의 아이디, 비밀번호, 이름, 연락처, 이메일은 필수항목으로 볼 수 있고, 그 밖에 고객의 성별, 출생년도, 이메일, 거주지(시, 군) 등은 선택항목으로 수집할 수 있다. 필수항목으로 이메일 주소를 수집하기 위해서는 이메일 주소로 회원가입을 하는 경우에 한정하며, 선택항목에 대한 동의를 받을 때에는 각 항목별로 동의를 받아야 한다.

(2) 대중골프장 방문 등을 통한 이용 예약 상담

직접 방문, 전화 등을 통하여 이용 예약을 하려는 경우 대중골프장 이용을 위해 필요한 범위에서 최소한으로 고객의 개인정보를 동의를 받아 수집하여야 한다. 동의를 받을 때에는 4가지 필수사항을 고객이 그 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 명확하게 안내하여야 한다. 다만, 고객이 방문 또는 전화를 통해 이용 상담만 하고 골프장 서비스를 이용하지 않는 경우 해당 고객의 개인정보는 지체 없이 파기하여야 한다.

(3) 개인정보 수집·이용 동의서 작성 방법

대중골프장 서비스 제공을 위해 동의를 받을 때에는 아래의 사항을 준수하여 고객이 쉽게 이해할 수 있도록 명확히 안내하여야 한다.

[회원가입을 위하여 고객의 동의를 받을 때 알려야 하는 사항]

- ① 개인정보의 수집·이용 목적
(예 : 회원 가입 및 관리)
- ② 수집하려는 개인정보의 항목
(예 : 아이디, 비밀번호, 이름, 연락처, 이메일 등)
- ③ 개인정보의 보유 및 이용 기간
(예 : 회원 탈퇴 시까지)
- ④ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용
(예 : 필수 개인정보 수집에 동의하지 않는 경우, ○○컨트리클럽 회원 가입 및 ○○컨트리클럽의 이용 및 서비스를 제공받을 수 없습니다.)

* 정보통신서비스 제공자에 해당하는 경우는 ④번 항목 고지 생략 가능

[동의를 받을 때 준수하여야 하는 사항]

- ① 글자 크기는 9pt 이상으로 작성
- ② 아래의 내용은 9pt보다 20% 이상 크게 작성
 - 개인정보의 수집·이용 목적 가운데 재화나 서비스 홍보 또는 판매 권유 등을 위하여 해당 개인정보를 이용하여 정보주체에게 연락할 수 있다는 사실
 - 민감정보, 여권번호, 운전면허번호, 외국인등록번호
 - 개인정보의 보유 및 이용 기간
 - 개인정보를 제공받는 자 및 제공받는 자의 개인정보 이용 목적
- ③ ②번 내용에 대하여 아래와 같은 방법으로 구분하여 구체적으로 표시
 - 글씨의 색깔을 다르게 하거나, **굵게** 하거나, 밑줄을 통하여 강조하는 방법 중 선택

▶ 위반 시, 3천만 원 이하의 과태료 부과 (법 제75조)

<대중골프장 홈페이지 회원가입을 위한 개인정보 수집·이용 동의서(예시)>

○○컨트리클럽 회원가입을 위한 개인정보의 수집·이용 동의서(예시)

○○컨트리클럽은 개인정보 가입 후 원활한 서비스를 제공하기 위하여 아래와 같이 개인정보를 수집·이용하고자 합니다. 내용을 자세히 읽어 보신 후에 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.

□ 개인정보 수집·이용 내역

※ 선택항목의 경우 동의하는 항목에 ☒하여 주십시오.

수집항목	수집·이용 목적	보유기간
아이디, 비밀번호, 이름, 연락처, 이메일	회원 가입 및 관리	<u>회원 탈퇴일 까지</u>

※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 회원가입을 할 수 없습니다.

☐ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?

동의

동의안함

□ 홍보·마케팅 용 개인정보 수집·이용

※ 선택항목의 경우 동의하는 항목에 ☒하여 주십시오.

수집항목	수집·이용 목적	보유기간
이름, 연락처, 출생년도, 이메일, 거주지역(시.군)	최신골프정보의 제공, 코칭스쿨 안내	<u>회원 탈퇴일 까지</u>

※ 위의 개인정보 수집·이용에 대한 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 홍보·마케팅 정보를 제공받을 수 없습니다.

☐ 위와 같이 개인정보를 수집·이용하는데 동의하십니까?

동의

동의 안함

20○○년 ○○월 ○○일

본인 성명 (서명/인)
법정대리인 성명 (서명/인)

○○컨트리클럽 귀중

(4) 고객의 동의 없이 개인정보를 추가적으로 이용·제공할 수 있는 경우

대중골프장은 당초 수집 목적과 합리적으로 관련된 범위에서 정보주체에게 불이익이 발생하는지 여부, 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부 등을 고려하여 정보주체의 동의 없이 개인정보를 이용·제공 가능하다.

이 때, 다음 사항을 고려하여야 한다.

- ① 개인정보를 추가적으로 이용·제공하려는 목적이 당초 수집 목적과 관련성이 있는지 여부
- ② 개인정보를 수집한 정황 또는 처리 관행에 비추어 볼 때 추가적인 이용·제공에 대한 예측 가능성이 있는지 여부
- ③ 개인정보의 추가적 이용·제공이 정보주체 이익을 부당하게 침해하는지 여부
- ④ 가명처리 또는 암호화 등 안전성 확보에 필요한 조치를 하였는지 여부

(5) Q&A

Q	우리 골프장은 방문 고객의 이름과 연락처를 수집하여 개인정보파일을 만들려고 하는데 방문 고객의 이메일이나 주소도 개인정보에 해당하나요?
A	골프장에 출입하는 내장객을 알아볼 수 있는 이름과 휴대전화번호 등 연락처는 물론 이메일과 주소도 개인정보에 해당합니다. “개인정보”란 살아 있는 개인에 관한 정보로서 성명, 주민등록번호 및 영상 등을 통하여 개인을 알아볼 수 있는 정보를 말하고, 여기에는 해당 정보만으로는 특정 개인을 알아볼 수 없더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 알아볼 수 있는 것을 포함합니다. 따라서 골프장의 내장객을 구분할 수 있는 정보 - 이름, ID, 결제정보, 주소 및 연락처, 소비패턴, 회원권 기록, 방문날짜, 골프 타수 기록, 자동차번호 등 - 는 개인정보임에 주의하여야 합니다. 비록, 소비패턴과 같이 한 가지 정보만으로는 개인을 특정할 수 없다고 하더라도 다른 정보와 쉽게 결합하여 특정 개인을 구분할 수 있다면 개인정보에 해당합니다.
Q	대중골프장을 방문한 고객이 회원으로 가입하려고 할 때, “개인정보 수집·이용 동의서”를 받아야 하나? 이 경우 수집할 수 있는 개인정보와 그 개인정보의 보유기간이 얼마나 되는지 궁금합니다.
A	대중골프장은 방문 고객이 회원으로 가입하려고 할 때에는 「개인정보 수집·이용 동의서」를 받아야 합니다. 수집할 수 있는 개인정보는 수집 및 이용 목적을 위한 필요한 범위에서 최소한으로 수집하여야 하고, 수집할 때에는 해당 개인정보의 보유기간을 내장객에게 알리고 동의를 받아야 합니다.
Q	회원 및 동반 고객이 내장하는 때 방명록을 작성하는데, 방명록에 휴대전화번호 및 이름을 반드시 기재하도록 하고 있습니다. 회원 및 동반 고객이 직접 작성한 방명록의 휴대전화번호를 활용하여 골프클럽을 홍보하기 위한 문자를 보내기도 합니다. 이 경우 반드시 회원 및 동반 고객의 동의가 있어야 하는지 궁금합니다.
A	회원 및 동반 고객이 방명록을 작성하도록 권유하면서 이름 및 휴대전화번호를 기입하도록 하는 것은 대중골프장이 개인정보를 수집하는 것입니다. 따라서 대중골프장은 반드시 회원 및 동반 고객의 동의를 받아야 합니다. 또한, 골프클럽의 홍보 문자를 보내기 위해서도 따로 동의를 받아야 합니다. 그런데, 개인정보의 수집 및 홍보문자의 발송에 대하여 각각 동의를 받았다면, 동의를 받았다는 사실을 따로 해당 회원 및 동반 고객에게 알릴 의무는 없습니다. 대중골프장은 수집·이용 목적을 구체적이고 명확하게 알려야 하고, 홍보 또는 이벤트 안내를 위한 SMS를 발송하기 위한 동의를 받을 때에는 고객이 명확하게 그 내용을 인지할 수 있도록 알리고 동의를 받아야 합니다.

3. 대중골프장 이용 및 관련 서비스 제공을 위한 개인정보의 처리

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 관련 서비스의 제공을 위하여 회원의 개인정보를 수집할 때에는 4가지 필수 고지사항을 안내하고 동의를 받도록 한다. ※ 4가지 필수 고지사항 안내 시 고객이 그 내용을 명확하게 알 수 있도록 안내하여야 함	점검표 1.번
☒ 회원의 개인정보를 수집할 때에는 필요한 범위에서 최소한으로 수집하여야 한다. ※ 대중골프장의 이용과 관련한 회원의 개인정보를 필요한 범위에서 최소한으로 이용하여 이용 예약 날짜 및 시간을 알려야 한다.	점검표 2.번
☒ 필요한 최소한의 정보 외의 개인정보 수집에 동의하지 아니한다는 이유로 회원에게 재화 또는 서비스의 제공을 거부하여서는 안 된다.	점검표 3.번

(1) 대중골프장 이용을 위한 개인정보의 처리

대중골프장을 이용하기 위해서는 고객의 회원가입이 전제된다. 즉, 회원인 고객이 이용 예약을 직접 하게 되는데, 대중골프장이 그 **예약 날짜와 시간**을 해당 고객에게 알려 주기 위하여 **회원의 개인정보를 이용하는 것은 “계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우”**에 해당한다. 또한, 동반 고객에 대하여서도 그 예약 날짜 및 시간을 알려주기 위하여 동반 고객의 개인정보를 수집하는 것은 “계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피하게 필요한 경우”에 해당한다. 따라서 계약 이행을 위해 필요한 최소한의 정보에 한해서 해당 동반 고객의 개인정보를 수집·이용하여 예약 날짜와 시간을 알려줄 수 있다.

<“불가피한 경우”의 의미>

고객의 개인정보를 수집하지 않고는 계약의 체결 및 이행이 불가능하거나 다른 방법을 사용하는 것이 현저하게 곤란한 경우를 말한다.

(2) 대중골프장 부가 서비스 제공을 위한 개인정보의 처리

대중골프장이 각종 할인 행사 또는 이벤트 및 정보 제공 등 관련 서비스를 제공하기 위해 회원의 개인정보를 수집·이용하는 경우, 회원에게 **4가지 필수 안내사항의 내용을 이해하기 쉽고 명확한 방법으로 알려주고 회원의 동의를 받아야 한다.**

< 대중골프장 부가 서비스 제공을 위하여 회원의 동의를 받을 때 알려야 하는 사항 >

- ① 개인정보의 수집·이용 목적
(예 : 프로선수와 동반 라운드 및 정보의 제공)
- ② 수집하려는 개인정보의 항목
(예 : 이름, 출생년도, 연락처)
- ③ 개인정보의 보유 및 이용 기간
(예 : 회원 탈퇴 시까지)
- ④ 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용
(예 : 동의를 하지 않는 때에는 관련 서비스를 제공받을 수 없음)

(3) 대중골프장에서 스코어기록을 위한 개인정보의 처리

대중골프장을 이용하는 고객이 스코어 기록 앱을 이용하여 자신의 스코어를 경기 보조원(이하 ‘캐디’)에게 맡겨 기록하도록 하는 것은 개인정보의 수집에 해당하지 않으므로 고객의 동의를 받지 않고도 기록할 수 있다. 또한, 스코어를 종이 기록지에 기록하기 위하여 고객의 이름을 수집하는 행위는 골프 서비스 제공을 위한 것으로 별도의 동의를 받지 않아도 된다. 다만, 스코어를 기록한 후 해당 기록지를 해당 고객에게 반드시 제공하거나 즉시 파기하여야 한다.

<개인정보 보호를 위한 경기보조원(캐디) 관리 시 주의사항>

1. 캐디가 대중골프장의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 업무를 담당하는 개인정보 취급자일 경우에는 보안서약을 작성한다.
※ “개인정보취급자”란 개인정보처리자의 지휘·감독을 받아 개인정보를 처리하는 업무를 담당하는 자로서 임직원, 파견근로자, 시간제근로자 등을 말한다.
대중골프장은 캐디가 개인정보취급자일 경우 개인정보를 처리할 수 있는 업무 범위를 명확히 구분하고, 처리할 수 있는 개인정보의 항목을 구체화하여 제시하여야 하며, 캐디를 대상으로 정기적으로 개인정보 보호를 위한 교육을 실시하고, 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 않도록 감독하여야 한다.

한국표준직업분류 - 골프장 캐디

골프장에서 골프 치는 사람들을 위해 골프백이나 골프기구를 정리하고, 거리에 따라 알맞은 골프기구를 선정해 주고, 골프코스나 골프장의 지형지물에 대해 조언하고 즐거운 골프가 될 수 있도록 골퍼들에게 서비스를 제공하는 자를 말한다.

(4) 개인정보의 이용내역 통지 의무

(대중골프장이 정보통신서비스 제공자등*에 해당하는 경우만)

* 정보통신서비스 제공자 및 그로부터 개인정보를 제공받은 자

대중골프장이 정보통신서비스 제공자등에 해당하는 경우 (1)전년도 말 기준 직전 3개월간 개인정보가 저장·관리되고 있는 이용자 수가 일일평균 100만 명 이상이거나 (2)정보통신서비스 부문 전년도 매출액이 100억 원 이상인 대중골프장은 수집한 고객의 개인정보의 이용내역(제공 내역 포함)을 주기적으로 이용자에게 연 1회 이상 통지하여야 한다.

다만, 연락처 등 이용자에게 통지할 수 있는 개인정보를 수집하지 아니한 경우에는 그러하지 아니한다.

이 때 고객에게 통지하여야 하는 개인정보의 종류는 다음과 같다.

- (1) 개인정보의 수집·이용 목적과 그 개인정보의 항목
- (2) 개인정보를 제공받은 자와 제공한 개인정보의 항목

(5) 손해배상책임 보장제도에 따른 보험 등 가입 의무

(대중골프장이 '정보통신서비스 제공자등'에 해당하는 경우만)

대중골프장이 정보통신서비스 제공자등에 해당하는 경우에는 개인정보 보호법 제39조의9(손해배상의 보장)가 적용된다.

※ 개인정보 손해배상책임 보장제도 안내서 참고

◆ '정보통신서비스 제공자등'이란 다음 중 어느 하나에 해당하는 자를 의미

- ① 전기통신사업자(전기통신사업법 제2조제8호)
- ② 영리를 목적으로 전기통신사업자의 전기통신역무(유선·무선·광선·그밖에 전자적 방식으로 부호·문언·음향·영상을 송신·수신)를 이용하여 정보를 제공하거나 정보의 제공을 매개하는 자

⇒ 대중골프장이 인터넷·모바일 상에 영리 목적으로 웹사이트·앱·블로그 등을 운영하며 고객의 정보를 보유한 경우에는 정보통신서비스 제공자에 해당함

(6) Q&A

Q	우리 골프장은 예약 회원에 대하여 예약 날짜 및 시간 알림 서비스를 제공하려고 합니다. 이 경우 어떠한 조치를 취하여야 합니까?
A	대중골프장 이용 예약을 한 회원을 대상으로 예약 날짜 및 시간 알림 서비스를 제공하는 것은 “계약의 체결 및 이행을 위하여 불가피한 경우”에 해당하는 것으로 대중골프장은 예약 회원의 동의를 받지 않고도 해당 서비스를 제공할 수 있다.
Q	우리 골프장의 각종 편의시설 및 서비스를 회원을 대상으로 제공하려고 하는데, 동의를 받지 않고도 제공할 수 있습니까?
A	회원을 대상으로 골프장의 편의시설 및 스윙교육 안내 등 서비스를 안내하기 위해서는 반드시 해당 회원에게 4가지 필수사항의 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 명확하게 알려주고 회원의 동의를 받아 개인정보를 수집하여 수집된 개인정보를 이용하여야 한다.

4. 대중골프장에서 개인정보의 제3자 제공

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 수집목적을 확인하고 그 목적 범위 내에서 제3자 제공이 허용되는 요건 가운데 어느 하나에 해당하여야 한다.	-
☒ 수집목적 외의 용도로 이용하거나 제3자 제공이 허용되는 요건 가운데 어느 하나에 해당하여야 한다.	-
☒ 제3자 제공을 위하여 회원의 동의(별도 동의 포함)를 받을 때 알려야 하는 사항 모두를 회원이 쉽게 이해할 수 있도록 명확히 알려야 한다.	점검표 7.번
☒ 개인정보를 목적 외의 용도로 제공받은 자에 대하여 「이용 목적, 이용 방법, 그 밖에 필요한 사항」에 대하여 제한을 하거나 안전성 확보에 필요한 조치를 하도록 문서로 요구하여야 한다.	-
☒ 개인정보를 목적 외의 용도로 제공받은 자로부터 제공받은 개인정보에 대하여 필요한 조치를 취하였음을 문서로 회신 받아야 한다.	-

(1) 개인정보의 제3자 제공

대중골프장은 렌터카회사, 여행사, 숙박업체, 택배사, 경찰서, 지방노동청 등에 회원의 개인정보를 제공하기 위해서는 다음의 요건 가운데 어느 하나에 해당하여야 한다.

<제3자 제공의 요건>

1. 정보주체의 동의를 받은 경우
2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무 준수를 위해 불가피한 경우
 - ※ ‘불가피한 경우’란 개인정보를 수집하지 않고는 법령에서 부과하는 의무를 이행하는 것이 불가능하거나 대중골프장이 다른 방법을 사용하여 의무를 이행하는 것이 현저히 곤란한 경우를 말한다.
3. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우

대중골프장이 회원의 동의를 받아 제3자에게 개인정보를 제공할 때에는 다음의 사항을 알려야 하고, 회원이 그 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 명확하게 안내하여야 한다.

<제3자 제공을 위하여 회원의 동의를 받을 때 알려야 하는 사항>

1. 개인정보를 제공받는 자의 성명(법인 또는 단체인 경우에는 그 명칭)과 연락처
(예 : ○○렌터카, ○○호텔)
2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적
(예 : 경품발송, 숙박예약)
3. 제공하는 개인정보의 항목
(예 : 성명, 연락처)
4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간
(예 : 서비스 이용 종료 시 까지)
5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용
(예 : 동의를 거부하는 경우 해당 ○○서비스를 제공받을 수 없습니다.)

(2) 개인정보의 목적 외 이용 및 제3자 제공

대중골프장은 회원에게 개인정보를 수집할 때 알려 준 수집목적의 범위 내에서 처리하여야 하지만, 다음의 요건 가운데 어느 하나에 해당하는 경우에는 수집목적 이외의 용도로 이용하거나 제공할 수 있다. 예를 들면 소득세법 제127조(원천징수의무), 국정감사 및 조사에 관한 법률 제10조(감사 또는 조사의 방법) 등 법률에 특별한 규정에 근거하는 경우 또는 대중골프장에서 응급환자가 발생하여 그의 개인정보를 의료기관에 제공하는 경우 등이 있다. 다만, 이 경우 회원 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때에는 목적 외 이용 또는 제공이 허용되지 않는다.

따라서, 목적 외 이용 또는 제3자 제공의 요건에 해당한다고 하더라도 회원 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때에는 제공하여서는 안 된다.

<목적 외 이용 및 제3자 제공의 요건>

1. 정보주체로부터 별도의 동의를 받은 경우
2. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우
3. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우

회원으로부터 별도 동의를 받을 때에는 다음의 사항을 알려야 하고, 회원이 그 내용을 쉽게 이해할 수 있도록 명확하게 안내하여야 한다.

<목적 외 이용 또는 제3자 제공을 위하여 회원의 별도 동의를 받을 때 알려야 하는 사항>

1. 개인정보를 제공받는 자의 성명(법인 또는 단체인 경우에는 그 명칭)과 연락처
2. 개인정보의 이용목적(제공시에는 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적)
3. 제공하는 개인정보의 항목
4. 개인정보의 보유 및 이용기간(제공시에는 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간)
5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

(3) 개인정보의 목적 외 이용 또는 제3자 제공시 제공받은 자에 대한 요구

대중골프장이 회원의 개인정보를 수집목적 외의 용도로 제3자에게 제공을 할 때에는 해당 개인정보를 제공받는 자에게 ‘이용 목적, 이용 방법, 그 밖에 필요한 사항’에 대하여 제한을 하거나 개인정보의 안전성 확보에 필요한 조치를 하도록 문서로 요청하여야 한다. 또한, 개인정보를 수집목적 외의 용도로 제공한 대중골프장은 개인정보를 제공받는 자가 필요한 조치를 취하였음을 문서로 회신 받아야 한다. 그리고 대중골프장은 개인정보를 제공받는 자와 개인정보의 안전성 확보 조치에 관한 책임관계를 명확히 하여야 한다.

※ 개인정보를 제공받은 자는 ① 회원으로부터 별도의 동의를 받은 경우, ② 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 개인정보를 제공받은 목적 외의 용도로 이용하거나 제3자에게 제공하는 것은 금지된다.

<대중골프장 회원의 개인정보 제공 동의서 양식 (예시)>

〇〇컨트리클럽 회원의 개인정보 제공 동의서

〇〇컨트리클럽은 회원가입 후 원활한 서비스의 제공을 위하여 아래와 같이 개인정보를 제공하고자 합니다. 내용을 자세히 읽어 보신 후에 동의 여부를 결정하여 주시기 바랍니다.

□ 개인정보 제공 내역

제공받는 자	제공항목	제공목적	보유기간
〇〇여행사, 〇〇리조트	이름, 휴대전화번호	마케팅 및 홍보	1년 6개월

※ 위와 같이 개인정보를 제공하는데 동의를 거부할 권리가 있습니다. 그러나 동의를 거부할 경우 〇〇 서비스를 제한받으실 수 없습니다. 위와 같이 개인정보를 제공하는데 동의하십니까?

동의		동의 안함	
----	--	-------	--

2019년 〇〇월 〇〇일

본인 성명 (서명 또는 인)

※ 정보주체가 14세 미만의 아동인 경우 위와 같이 개인정보를 제공하는데 동의하십니까?

동의		동의 안함	
----	--	-------	--

2020년 〇〇월 〇〇일

본인 성명 (서명 또는 인)

법정대리인 성명 (서명 또는 인)

〇〇컨트리클럽 귀중

(4) Q&A

Q	종종 회원 내장 여부를 문의하는 전화를 받는 경우가 있습니다. 우리 골프장에서는 개인정보 보호를 이유로 알려 줄 수 없다고 하지만 막무가내인 경우가 있습니다. 이러한 경우에 법률 규정에 근거하여 그러한 요청을 받을 수 없고, 처벌될 수 있다는 사실을 알리기 위하여 적절한 설명을 하려면 어떻게 하여야 합니까?
A	정보주체인 회원 이외의 자가 회원의 내장 여부를 문의하여 제공받는 행위는 개인정보의 목적 외 제3자 제공에 해당합니다. 골프장이 목적 외 제3자 제공하기 위해서는 다음의 요건 가운데 어느 하나에 해당하여야 합니다. <개인정보의 목적 외 이용·제3자 제공 요건> 1. 회원 등 정보주체로부터 별도의 동의를 받은 경우 2. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 3. 회원 등 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 회원 등 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 4. 통계작성 및 학술연구 등의 목적을 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 개인정보를 제공하는 경우 다만, 위의 요건 가운데 어느 하나에 해당하는 경우에도 정보주체 또는 제3자의 이익을 부당하게 침해할 우려가 있을 때에는 제공하지 않아야 합니다. 위의 요건 가운데 어느 하나에 해당하지 않음에도 불구하고 개인정보를 제3자에게 제공한 자 및 그 사정을 알면서도 영리 또는 부정한 목적으로 개인정보를 제공받은 자는 5년 이상의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금으로 처벌됩니다.
Q	관공서로부터 골프장 이용 내역 요청이 있을 경우 그 제공 요청에 응하여야 할 의무가 있는지 궁금합니다. 제공하여야 한다면 제공할 수 있는 개인정보의 범위와 요청을 받아 개인정보를 제공하는 경우 제공받는 관공서 또는 개인에게 우리 골프장이 요청하여야 하는 사항을 알려주시기 바랍니다.
A	대중골프장이 관공서로부터 개인정보의 제공 요구를 받으면 회원, 내장객, 직원 등 정보주체의 동의를 받아 제공이 가능한지, 수집 목적의 범위 내에서 제공 가능한지, 또는 목적 외 제공의 요건 가운데 어느 하나에 해당하여 제공 가능한지를 확인하여야 합니다.

<개인정보의 제3자 제공 및 목적 외 이용·제공 요건 비교>

개인정보의 제3자 제공	개인정보의 목적 외 이용·제공
1. 정보주체의 동의를 받은 경우 2. 법률에 특별한 규정이 있거나 법령상 의무를 준수하기 위하여 불가피한 경우 3. 공공기관이 법령 등에서 정하는 소관 업무의 수행을 위하여 불가피한 경우 4. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우 ※ 제2호-제4호까지는 개인정보를 수집한 목적 범위에서 개인정보를 제공하는 경우에 한함.	1. 정보주체로부터 별도의 동의를 받은 경우 2. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우 3. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우

- 요건 확인 후 정보주체의 동의 또는 별도의 동의를 받아야 하는 경우 정보주체에게 반드시 알려야 하는 사항을 알리고 동의서를 작성한 후 요청받은 개인정보만을 제공하여야 합니다.

<알려야 하는 사항>

1. 개인정보를 제공받는 자의 성명(법인 또는 단체인 경우에는 그 명칭)과 연락처
2. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 이용 목적
3. 제공하는 개인정보의 항목
4. 개인정보를 제공받는 자의 개인정보 보유 및 이용 기간
5. 동의를 거부할 권리가 있다는 사실 및 동의 거부에 따른 불이익이 있는 경우에는 그 불이익의 내용

- 목적 외 용도로 개인정보를 제공하는 경우 해당 개인정보를 제공받는 관공서에 대하여 이용목적, 이용방법, 이용기간, 이용형태 등을 제한하거나, 개인정보의 안전성 확보를 위하여 필요한 구체적인 조치를 마련하도록 문서(전자문서 포함)로 요청하여야 합니다. 그리고 관공서로부터 시행조치 및 그 사실을 문서로 회신 받아야 합니다.

Q	캐디를 모집하거나 채용할 때에는 간단한 건강상태를 수집하고 있습니다. 왜냐하면, 캐디업무가 신체가 건강한 조건에만 가능한 업무라 이력서 작성 시 개인 민감정보인 신장, 체중, 시력, 건강상태 등을 작성한 자료 수집, 보관하고 있습니다. 이와 같은 행위가 「개인정보 보호법」을 위반하는 것이 아닌지 궁금합니다.
A	캐디는 경기의 원만한 진행, 스코어카드 작성, 클럽전달, 카트운행, 그린 라인 측정, 플레이어의 안전 책임 등의 업무를 수행합니다. 「개인정보 보호법」은 정보주체의 별도의 동의를 받아 민감정보를 처리할 수 있지만, 다른 법률에 특별한 규정이 있으면 그 법률에 따르도록 하고 있습니다. 「남녀고용평등법」에 따르면 ‘여성 근로자를 모집·채용할 때 그 직무의 수행에 필요하지 아니 한 용모·키·체중 등의 신체적 조건, 미혼 조건 등’을 제시하거나 요구하는 것을 금지하고 있습니다. 따라서 건강상태 이외의 신장, 체중, 시력 등의 민감정보를 수집하는 것은 직무수행에 필요한 정보로 인정하기는 어려우므로 수집하여서는 아니 될 것으로 판단됩니다. 특히, 상시 30명 이상의 근로자를 사용하는 골프장의 경우에는 「채용절차의 공정화에 관한 법률」의 적용대상이므로 고용노동부장관이 정하는 기초심사자료(응시원서, 이력서 및 자기소개서)의 표준양식을 사용하여야 합니다.

5. 대중골프장에서의 개인정보 처리업무 위탁

(1) 개인정보 처리업무 위탁 여부 및 범위의 결정

대중골프장이 회원가입을 위한 홈페이지의 운영·관리 또는 이용 예약 날짜 및 시간 알림서비스, 회원의 만족도 조사업무, SMS 전송, CCTV 운영 등을 외부업체에 맡기는 것은 개인정보 처리업무의 위탁에 해당한다. 개인정보 처리업무를 위탁하는 때에는 우선적으로 위탁으로 인하여 발생할 수 있는 위험을 평가하여 위탁 여부 및 처리업무의 범위를 결정하여야 한다. 따라서 상세한 개인정보 또는 대량의 개인정보 처리업무 위탁은 유출 및 오·남용의 위험성이 크므로 위탁하려는 경우 사전에 안전을 충분히 확보하여야 한다. 개인정보 처리업무를 위탁할 때에는 다음의 사항을 고려하여 위탁 여부 및 처리업무의 범위를 결정하여야 한다.

<개인정보 처리 업무 위탁에 따른 위험성 평가 (예시) >

위탁시	평가지표
위험성 증가	개인정보 유출사고 발생 시 정보주체 사생활 침해 정도가 높은 경우 (민감정보 처리 등)
	개인정보 유출사고 발생 시 정보주체에게 경제적 손실을 야기할 수 있는 경우 (금융정보 처리 등)
	개인정보 유출사고 발생 시 다수의 정보주체가 피해를 입을 것으로 예상되는 경우 (대량의 개인정보 처리 등)
안전성 증가	수탁자가 전문적인 보안관리 시설을 통해 개인정보 보호가 가능한 업무인 경우
	위탁자에 비하여 수탁자가 개인정보 보호 전문가를 많이 보유하고 위탁업무에 투입할 수 있는 경우
	위탁자에 비하여 수탁자가 개인정보 관련 인증을 획득하는 등 공인된 개인정보 보호 활동을 잘 수행하는 경우
	수탁자가 가명조치 및 암호화 등 기술을 적용하여 개인정보를 잘 처리할 수 있는 업무인 경우

※ 해당 지표 사용 시 각 위탁자의 사정에 맞게 수정 활용 가능

(2) 개인정보 처리업무 수탁자 선정

대중골프장이 수탁자를 선정할 때에는 인력과 물적 시설, 재정부담능력, 기술보유의 정도, 책임능력 등 다음과 같은 개인정보 처리 및 보호 역량을 종합적으로 고려하여야 한다.

<수탁자 개인정보 보호 역량 평가 지표 (예시) >

평가지표	
관리적 보호수준	내부관리계획을 수립하고 정기적으로 현행화
	개인정보처리시스템에 대한 정기적인 위험평가 실시
	개인정보취급자로 부터 보안 각서 수령 및 개인정보 보호 교육 실시
기술적 보호수준	물리적 · 기술적 보호조치 마련
	개인정보처리시스템에 침입차단 및 침입탐지시스템 구축
	개인정보처리시스템에 대한 접근권한 및 접근 이력 관리
물리적 보호수준	주요 개인정보 처리 관련 설비에 대한 보호구역 지정 및 관리
	개인정보처리시스템에 대한 출입통제, 보안, 저장매체 등 관리
	개인정보취급자의 업무 환경에서 개인정보 보호를 위한 보안 관리 등 실시 여부 정기점검
기타	PIMS 등 정보보호 및 개인정보 보호 인증 획득 여부

※ 해당 지표 사용 시 각 위 · 수탁자의 사정에 맞게 수정 활용 가능

(3) 문서에 따른 개인정보 처리업무 위탁 계약 체결

대중골프장은 회원의 개인정보 처리업무를 위탁하는 때에는 다음의 사항이 포함된 ‘(표준) 개인정보 처리업무 위탁계약서’에 따라야 한다.

< 개인정보 처리업무 위탁계약서에 반드시 포함되어야 하는 내용 >

- ① 위탁업무의 목적 및 범위
- ② 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리금지에 관한 사항
- ③ 위탁업무와 관련하여 보유하고 있는 개인정보의 관리 현황 점검 등 감독에 관한 사항
- ④ 개인정보의 기술적 · 관리적 보호조치에 관한 사항
- ⑤ 재위탁 제한에 관한 사항
- ⑥ 수탁자가 준수하여야 할 의무를 위반한 경우 손해배상 등 책임에 관한 사항

※ 개인정보 “처리위탁”은 본래의 개인정보 수집, 이용 목적과 관련된 위탁자 본인의 업무처리와 이익을 위하여 개인정보가 이전되는 경우를 말한다(대법원 2017. 4. 7. 선고 2016도13263 판결). 따라서 개인정보의 수집, 이용 목적의 범위를 넘어 그 정보를 제공받는 자(제3자)의 업무 처리와 이익을 위하여 개인정보가 이전되는 경우를 말하는 “제3자 제공”과 구분된다.

※ 처리업무위탁과 제3자 제공의 구분은 개인정보의 취득 목적과 방법, 대가수수 여부, 수탁자에 대한 실질적인 관리 · 감독 여부, 정보주체 또는 이용자의 개인정보 보호 필요성에 미치는 영향, 이러한 개인정보를 이용할 필요가 있는 자가 실질적으로 누구인지 등을 종합하여 판단하여야 한다.

< 개인정보 처리 업무위탁과 개인정보 제3자 제공의 비교 >

구분	업무위탁	제3자 제공
관련조항	「개인정보 보호법」 제26조	「개인정보 보호법」 제17조
예시	배송업무 위탁, TM위탁 등	사업제휴, 개인정보 판매 등
이전목적	위탁자의 이익을 위해 처리	제3자의 이익을 위해 처리
예측가능성	정보주체가 사전 예측 가능 (정보주체의 신뢰 범위 내)	정보주체가 사전 예측 곤란 (정보주체의 신뢰 범위 밖)
이전방법	- 원칙 : 위탁사실 공개 - 예외 : 위탁사실 고지(마케팅 위탁)	원칙 : 제공목적 등 고지 후 정보주체의 동의 획득
관리·감독 의무	위탁자	제공받는 자
손해배상책임	위탁자 및 수탁자 부담	제공받는 자 부담

(4) 개인정보 처리업무 위탁 시 위탁에 관한 사항 공개의무

개인정보 처리 위탁업무의 내용과 개인정보 처리업무 수탁자를 회원이 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 홈페이지 또는 안내데스크, 게시판 등은 물론 개인정보처리방침에도 위탁에 관한 사항을 포함하여 공개하여야 한다.

< 개인정보 처리 업무 위탁에 관한 사항의 공개방법 >

1. 위탁자의 사업장·영업소·사무소·점포 등의 보기 쉬운 장소에 게시하는 방법
2. 위탁자의 사업장등이 있는 시·도 이상의 지역을 주된 보급지역으로 하는 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조 제1호 가목·다목 및 같은 조 제2호에 따른 일반 일간신문, 일반 주간신문 또는 인터넷신문에 실는 방법
3. 같은 제목으로 연 2회 이상 발행하여 정보주체에게 배포하는 간행물·소식지·홍보지 또는 청구서 등에 지속적으로 실는 방법
4. 재화나 용역을 제공하기 위하여 위탁자와 정보주체가 작성한 계약서 등에 실어 정보주체에게 발급하는 방법

※ 재화 또는 서비스를 홍보하거나 판매를 권유하는 업무를 위탁하는 경우에는 서면, 전자우편, 팩스, 전화, 문자전송 또는 이에 상당하는 방법에 따라 위탁하는 업무의 내용과 수탁자를 회원에게 알려야 한다.

(5) 수탁자에 대한 교육 및 감독 의무

위탁자인 대중골프장은 개인정보 처리업무 위탁으로 인하여 회원의 개인정보가 분실·도난·유출·위조·변조 또는 훼손되지 아니하도록 수탁자를 교육하고, 처리 현황 점검 등 수탁자가 개인정보를 안전하게 처리하는지를 감독하여야 한다.

교육의 방법 및 횟수 등은 수탁자의 개인정보 보호 역량, 위·수탁 업무의 성격, 개인정보의 위험성, 위·수탁 기간 등을 고려하여 위탁자인 대중골프장과 수탁자가 협의하여 결정하여야 한다.

위탁자인 대중골프장은 수탁자가 위탁업무 수행 목적 외 개인정보의 처리 여부, 개인정보의 기술적·관리적 보호조치가 적절한지 여부 등 개인정보 위험요인을 체계적·지속적으로 관리하여야 한다.

위탁자인 대중골프장은 실질적 감독을 위하여 감독 계획을 수탁자와 협의하여 미리 수립하고, 그 계획에 따라 감독하도록 한다. 감독의 방법은 자료제출 요구, 현장방문, 점검도구 배포 등 합리적인 수단을 다양하게 사용할 수 있다.

(6) 개인정보 처리업무 위탁에 있어서 손해배상책임

수탁자는 개인정보 처리를 할 때 자신에게 부여된 일반적인 의무를 이행하여야 한다.

< 수탁자의 의무 >

의무의 종류	내용
개인정보 수집 및 제공 (법 제15조-제19조)	수탁자는 개인정보 수집·이용 시 위·수탁 문서에 명확하게 제시된 개인정보 처리 목적 범위 내에서 이용할 수 있으며, 위탁자 또는 회원으로부터 필요 최소한의 개인정보를 수집하여야 한다. 또한, 위·수탁 목적 범위를 초과하여 개인정보를 이용하거나 제3자에게 개인정보를 제공할 수 없다.
정보주체 이외로부터 수집한 개인정보의 수집 출처 등 고지 (법 제20조)	수탁자는 정보주체의 요구가 있으면 개인정보의 수집 출처 및 처리 목적, 처리정지요구권이 있다는 사실을 정보주체에게 알려야 한다.
개인정보의 파기 (법 제21조)	수탁자는 개인정보 보유기간이 경과되거나 개인정보의 처리 목적 달성 등 그 개인정보가 불필요하게 된 때에는 지체 없이 개인정보를 파기하여야 한다.
개인정보의 처리제한 (법 제23조-제25조)	수탁자는 법령에 특별한 규정이 없는 한 민감정보와 고유식별 정보(특히, 주민등록번호)는 처리할 수 없으며, 영상정보처리기 기 역시 특별한 사유가 없는 한 설치·운영할 수 없음.
정보주체의 권리행사보장 (법 제35조-제37조)	회원은 수탁자에게 개인정보의 열람, 정정·삭제, 처리정지를 요청할 수 있으며, 수탁자는 특별한 사정이 없는 한 이에 응하여야 한다.

수탁자도 안전조치의무를 이행하여야 하므로 개인정보 보호를 위한 물리적·기술적 조치를 하여야 한다.

< 개인정보의 안전성 확보조치 >

1. 개인정보의 안전한 처리를 위한 내부 관리계획의 수립·시행
2. 개인정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한 조치
3. 개인정보를 안전하게 저장·전송할 수 있는 암호화 기술의 적용 또는 이에 상응하는 조치
4. 개인정보 침해사고 발생에 대응하기 위한 접속기록의 보관 및 위조·변조 방지를 위한 조치
5. 개인정보에 대한 보안프로그램의 설치 및 갱신
6. 개인정보의 안전한 보관을 위한 보관시설의 마련 또는 잠금장치의 설치 등 물리적 조치

수탁자가 위탁받은 업무와 관련하여 개인정보를 처리하는 과정에서 「개인정보 보호법」을 위반하여 발생한 손해배상 책임에 대하여는 법 제26조제6항에 따라 수탁자를 대중골프장인 위탁자의 소속직원으로 간주한다.

(7) 개인정보 처리업무 위·수탁 업무 종료 후 조치

대중골프장은 개인정보 처리업무가 종료된 후 수탁자가 개인정보를 파기하였는지 확인하고 그에 대한 증빙자료를 가지고 있어야 한다. 특히 위·수탁계약서를 작성할 때 파기의 방법, 시기, 절차 등을 미리 수탁자와 협의하여 반영하는 것이 바람직하다.

위·수탁 문서에 명시된 개인정보 처리 기간이 종료되면 수탁자로부터 개인정보파일을 반환받거나 지체 없이 파기하도록 하여야 한다. 물론 계약기간 내라고 하더라도 개인정보 처리목적이 달성되었다면 해당 개인정보파일을 반환받거나 지체 없이 파기하도록 하여야 한다.

위·수탁 업무가 종료된 후라도 법률상 의무 이행, 민원대응 등의 목적으로 개인정보의 보관 등 추가 처리가 필요한 경우에는 사전에 위·수탁 계약 문서에 해당 내용을 명확하게 제시하는 것이 바람직하다.

6. 회원 개인정보의 파기

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 회원이 본인의 의사에 따라 탈퇴하였는지 확인하고 탈퇴한 날부터 5일 이내에 개인정보를 파기하여야 한다. ※ 그 밖에 수집한 개인정보의 처리목적의 달성, 보유기간의 경과, 골프장 영업의 종료 등 개인정보가 불필요하게 되었을 때에도 파기하여야 한다.	점검표 15.번
☒ 법령에 따라 보존하여야 하는 개인정보를 법령이 정하는 기간 동안 다른 개인정보와 분리하여 저장·보관한다.	-
☒ 법령에 따라 보존하는 개인정보는 그 법령이 명시한 기간이 종료한 때에는 그 날부터 5일 이내에 해당 개인정보를 파기한다.	점검표 15.번
☒ 개인정보를 파기할 때에는 복구 또는 재생이 되지 않도록 조치한다. ① 전자적 파일은 복원이 불가능한 방법*으로 영구삭제 ② 그 밖의 기록물, 인쇄물, 서면 그 밖의 기록매체는 파쇄 또는 소각 * “복원이 불가능한 방법”이란 사회통념상 현재의 기술수준에서 적절한 비용이 소요되어 복원이 불가능한 방법	-
☒ 개인정보를 파기한 때에는 파기에 관한 사항을 기록하고 관리한다.	-

(1) 회원 탈퇴에 따른 개인정보의 처리

대중골프장은 개인정보처리방침을 수립하여 그에 따라 회원의 개인정보를 파기하여야 한다. 회원이 탈퇴하면 대중골프장은 더 이상 해당 회원의 개인정보를 보유할 필요가 없으므로 탈퇴한 날부터 5일 이내에 해당 회원의 개인정보를 파기하여야 합니다.

대중골프장은 회원의 모든 개인정보를 파기할 때에는 복구 또는 재생되지 아니하도록 조치하여야 하는데, 다음과 같은 방법에 따라야 한다.

<파기방법>

전자적 파일	복원이 불가능한 방법으로 영구 삭제 ※ “복원이 불가능한 방법”이란 현재의 기술수준에서 사회통념상 적절한 비용으로 파기한 개인정보의 복원이 불가능하도록 조치하는 방법을 말한다.
전자적 파일 이외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체(USB, 외장하드 등)	파쇄 또는 소각하되, 다음의 조치 가운데 어느 하나를 선택한다. 1. 완전파괴(소각·파쇄 등) 2. 전용 소각 장비를 이용하여 삭제 3. 데이터가 복원되지 않도록 초기화 또는 덮어쓰기 수행 ※ “파쇄”를 전문 업체를 통하여 하는 경우에는 개인정보 처리업무 위탁계약을 작성하여야 한다.

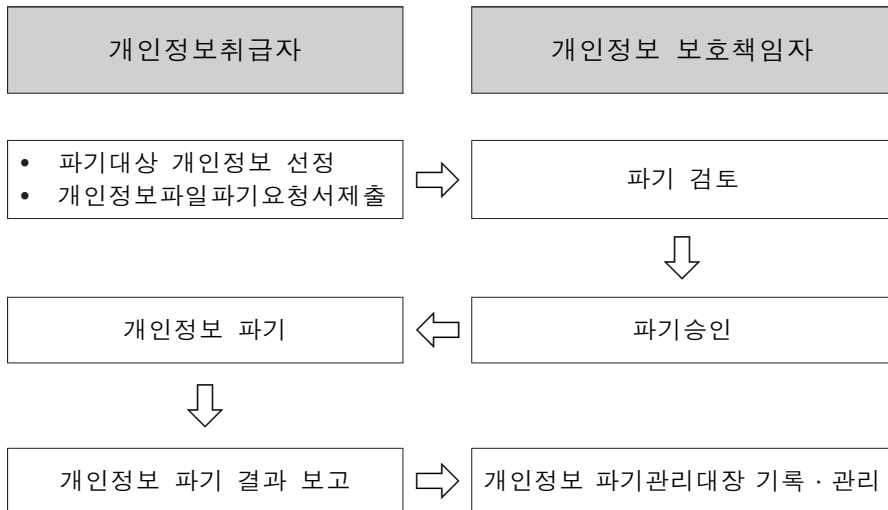
대중골프장은 회원 개인정보의 일부만을 파기하는 경우, 위의 방법으로 파기하는 것이 어려운 때에는 다음과 같이 조치를 하여야 한다.

<개인정보의 일부만을 파기하는 경우의 조치사항>

전자적 파일	개인정보를 삭제한 후 복구 및 재생되지 않도록 관리 및 감독
전자적 파일 이외의 기록물, 인쇄물, 서면, 그 밖의 기록매체(USB, 외장 하드 등)	해당 부분을 마스킹, 천공 등으로 삭제

대중골프장이 회원의 개인정보를 파기할 때에는 개인정보 보호책임자가 그 파기를 시행하고 그 결과를 확인하여야 하며, 반드시 개인정보 파기에 관한 사항을 기록·관리하여야 한다.

<개인정보 파기 절차 (예시)>



개인정보파일 파기 요청서

작성일		작성자	
파기 대상 개인정보파일			
생성일자		개인정보취급자	
주요 대상 업무		현재 보관건수	
파기 사유			
파기 일정			
특기사항			
파기 승인일		승인자 (개인정보 보호책임자)	
파기 장소			
파기 방법			
파기 수행자		입회자	
폐기 확인 방법			
백업 조치 유무			
매체 폐기 여부			

개인정보파일 파기 관리대장

번호	개인정보 파일명	자료의 종류	생성일	폐기일	폐기사유	처리담당자	처리부서장

(2) 법령에 따라 보존하여야 하는 개인정보의 처리

대중골프장은 법령에 따라 보존이 필요한 경우 법령이 명시하고 있는 기간 동안 보존하여야 합니다. 법령에 따라 보존하여야 하는 개인정보 또는 개인정보파일은 다른 개인정보와 분리하여 저장·보관하여야 한다. 이와 같이 개인정보를 분리하여 저장·관리하는 경우에는 개인정보처리방침을 통하여 법령에 근거하여 해당 개인정보 또는 개인정보파일을 저장·관리한다는 점을 정보주체가 알 수 있도록 공개하여야 한다. 법령에서 명시된 기간이 경과하면 더 이상 개인정보를 보유할 필요가 없으므로 정당한 사유가 없는 한 보유기간이 종료된 날부터 5일 이내에 파기하여야 한다.

<법령에 따른 개인정보의 보존기간>

개인정보의 종류	근거법령	보존기간
근로자명부, 근로계약서, 임금대장, 임금의 결정·지급방법과 임금계산의 기초에 관한 서류, 고용·해고·퇴직에 관한 서류, 승급·감급에 관한 서류, 휴가에 관한 서류	근로기준법 제42조	3년
재해보상에 관한 중요한 서류	근로기준법 제91조	재해보상이 끝났을 때 / 재해보상 청구권의 시효로 인한 소멸
1. 모집과 채용, 임금, 임금 외의 금품 등, 교육·배치 및 승진, 정년·퇴직 및 해고에 관한 서류 2. 직장 내 성희롱 예방 교육을 하였음을 확인할 수 있는 서류 3. 직장 내 성희롱 행위자에 대한 징계 등 조치에 관한 서류 4. 배우자 출산휴가의 청구 및 허용에 관한 서류 5. 육아휴직의 신청 및 허용에 관한 서류 6. 육아기 근로시간 단축의 신청 및 허용에 관한 서류, 허용하지 아니한 경우 그 사유의 통보 및 협의의 서류, 육아기 근로시간 단축 중의 근로조건에 관한 서류	남녀고용평등과 일·가정 양립 지원에 관한 법률 제33조, 시행령 제19조	3년
영업관계서류	상법 제33조제1항	10년
산업재해발생기록, 작업환경측정에 관한 서류, 건강진단에 관한 서류	산업안전보건법 제64조제1항	3년
전자금융거래기록	전자금융거래법 제22조제1항	5년
1. 계약 또는 청약철회 등에 관한 기록 2. 대금결제 및 재화 등의 공급에 관한 기록	전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률 시행령 제6조제1항	5년
소비자의 불만 또는 분쟁처리에 관한 기록		3년

(3) 휴면회원에 대한 개인정보의 처리

대중골프장은 홈페이지를 통하여 회원으로 가입한 사람이 1년 동안 로그인 기록이 없는 경우에는 해당 회원의 개인정보를 보호하기 위하여 계정은 휴면상태로 전환하고, 보관기간 경과한 후 개인정보를 즉시 파기하거나 다른 회원의 개인정보와 분리하여 별도로 저장·관리하여야 한다. 개인정보를 파기하거나 분리 저장·관리할 때에는 보관기간 만료 30일 전까지 개인정보가 파기되는 사실, 기간 만료일 및 파기되는 개인정보의 항목 등 대통령령으로 정하는 사항을 전자우편·서면·모사전송·전화 또는 이와 유사한 방법으로 해당 회원에게 알려야 한다.

“개인정보가 파기되는 사실, 보관기간 만료일 및 파기되는 개인정보의 항목 등 대통령령으로 정하는 사항”	
1.	개인정보를 파기하는 경우: 개인정보가 파기되는 사실, 보관기간 만료일 및 파기되는 개인정보의 항목
2.	다른 이용자의 개인정보와 분리하여 개인정보를 저장·관리하는 경우: 개인정보가 분리되어 저장·관리되는 사실, 보관기간 만료일 및 분리·저장되어 관리되는 개인정보의 항목

(4) Q&A

Q	개인정보 이용 동의를 위하여 문자를 보냈지만, 본인 회신이 없는 경우는 회사에서는 해당 개인정보를 삭제하여야 합니까? 삭제한 경우 해당 회원에게 알려주어야 할 의무가 있습니까?
A	개인정보의 수집을 위해 동의를 받을 때 회원에게 알려준 수집 및 이용 목적에 따라 이용기간 동안 이용할 수 있으며, 그 기간이 지난 때에는 삭제하여야 합니다. 질문과 같이 이용 동의를 위하여 따로 문자를 보냈다면, 이것은 수집한 개인정보를 목적 외 용도로 이용하려는 것으로 보입니다. 목적 외 용도의 이용을 위하여 해당 회원의 별도동의를 받지 못하면, 수집한 개인정보를 목적 외 용도로 이용할 수 없습니다. 비록 목적 외 이용을 위한 별도 동의를 받지 못하였다고 하더라도 이미 수집한 개인정보는 해당 회원에게 개인정보를 수집할 때 알려 준 이용 및 보유기간 동안 이용하고 보유할 수 있습니다. 따라서 목적 외 이용을 위한 별도동의를 받지 못하였다고 하더라도 이용·보유기간 동안에는 해당 개인정보를 반드시 삭제하여야 하는 것은 아니므로 삭제 사실을 따로 해당 회원에게 알려줄 의무는 없습니다.
Q	현재 탈회서류 5년, 단체신청서 및 연단체 신청서 5년, 예약신청서 1년 등으로 각각 보관기간을 정하고 있습니다. 이와 같은 보관기간이 적절한지 알려 주시고, 보관기간을 자율적으로 정할 수 있는지 궁금합니다.

A	개인정보의 보유기간은 대중골프장이 인터넷 홈페이지 등에 공개하는 개인정보 처리 방침에 반드시 포함되어야 하는 사항입니다. 개인정보의 보유기간은 개별 개인정보의 수집부터 삭제까지의 생애주기로서 보유목적에 부합된 최소기간으로 산정하되, 개별 법령의 규정에 명시된 자료의 보존기간에 따라 산정하여야 합니다. 그런데, 개별 법령에 구체적인 보유기간이 명시되어 있지 않은 경우에는 개인정보 보호책임자의 협의를 거쳐 기관장의 결재를 통하여 산정해야 합니다. 이 경우 개인정보파일 보유기간 책정 기준표(「표준 개인정보 보호지침」 [별표 1])에서 제시한 기준과 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」에 따른 기록관리기준표를 상회할 수 없습니다.
Q	탈퇴한 회원의 개인정보의 보관기간과 보관기간이 지나면 반드시 파기하여야 하는지, 그리고 파기할 때 어떻게 하여야 하는지 알려주세요.
A	회원이 탈퇴한 때에는 개인정보를 처리할 법적 근거가 없으므로 해당 회원의 개인정보를 파기하여야 합니다. 다만, 다른 법령에 따라 보존하여야 하는 경우에는 그 법령이 정한 보존기간 동안 보존하여야 합니다. 이 경우 해당 개인정보를 다른 개인정보와 물리적 또는 기술적 방법으로 분리하여서 저장·관리하여야 합니다. 분리 저장·관리하도록 한 것은 미파기정보가 기존의 개인정보와 혼재되어 있으면 개인정보의 목적 외 이용이나 유출, 오·남용의 위험성이 커지므로 이를 방지하기 위한 것입니다. 예를 들면, 대중골프장 회원을 대상으로 한 메일을 발송할 때 탈퇴 회원에게도 함께 발송되는 경우가 있습니다. 미파기 정보는 오로지 다른 법령에서 보존하도록 한 목적 범위 내에서만 처리할 수 있도록 관리되어야 합니다. 개인정보를 분리하여 저장·관리하는 경우에는 개인정보 처리방침 등을 통하여 법령에 근거하여 해당 개인정보 또는 개인정보파일을 저장·관리한다는 점을 회원이 알 수 있도록 하여야 합니다.

7. 영상정보처리기기의 설치·운영

중점 확인 사항	점검 항목
☒ 영상정보처리기기 설치·운영 요건에 해당하고, 개인의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 장소의 내부를 볼 수 없도록 설치하여야 한다.	점검표 19.번
☒ 영상정보처리기기의 설치·운영을 쉽게 확인할 수 있도록 안내판을 설치한다.	점검표 20.번
☒ ‘영상정보처리기기 운영·관리방침’을 마련하여 인터넷 홈페이지에 공개한다.	-
☒ 개인영상정보처리에 관한 업무를 총괄하여 책임질 ‘개인영상정보 관리책임자’를 지정한다.	-
☒ 개인영상정보는 수집 목적 외의 용도로 이용하거나 제3자에게 공개할 때에는 그 허용 요건에 해당하는지 확인하고, 그 사항을 기록·관리한다.	점검표 21.번
☒ 개인영상정보는 ‘영상정보처리기기 운영·관리방침’이 정하는 바에 따라 보관한 후 파기한다.	-

(1) 영상정보처리기기의 설치·운영 제한

공개된 장소에서 영상정보처리기기의 설치·운영은 금지되지만, 대중골프장에서는 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 영상정보처리기기의 설치·운영할 수 있다.

다만, 대중골프장에서 불특정 다수가 이용하는 목욕실, 화장실, 발한실, 탈의실 등 개인의 사생활을 침해할 우려가 있는 장소에 대해서는 그 내부를 볼 수 있는 영상정보처리기기의 설치·운영은 금지된다.

< 영상정보처리기기 설치·운영 요건 >

1. 범죄의 예방 및 수사를 위하여 필요한 경우

*‘범죄’는 형법상의 범죄 이외에 각종 개별법이나 단속법상의 범죄도 포함됨(예 : 「경범죄처벌법」, 「폐기물관리법」 등).

2. 시설안전 및 화재 예방을 위하여 필요한 경우

※ “공개된 장소”란 공원, 도로, 지하철, 상가 내부, 주차장 등 불특정 또는 다수가 접근하거나 통행하는 데에 제한을 받지 아니하는 장소를 말한다.

※ “영상정보처리기기”란 일정한 공간에 지속적으로 설치되어 사람 또는 사물의 영상 등을 촬영하거나 이를 유·무선망을 통하여 전송하는 일체의 장치로서 폐쇄회로 텔레비전 및 네트워크 카메라를 말한다.

(2) 영상정보처리기기 임의조작·녹음 금지

대중골프장은 영상정보처리기기의 설치 목적과 다른 목적으로 영상정보처리기기를 임의로 조작하거나 다른 목적으로 비취서는 아니 되고, 녹음기능을 사용할 수 없다.

(3) 안내판 설치

대중골프장은 설치·운영하고 있는 영상정보처리기기를 회원, 방문 고객 또는 직원 등 정보주체가 쉽게 인식할 수 있도록 다음의 사항이 포함된 안내판을 설치하여야 한다.

< 안내판에 기재하여야 할 사항 >

1. 설치 목적 및 장소
2. 촬영 범위 및 시간
3. 관리책임자의 성명(직책) 및 연락처
4. (영상정보처리기기 설치·운영 사무를 위탁하는 경우) 수탁자의 명칭 및 연락처

영상정보처리기기 안내판은 촬영범위 내에서 알아보기 쉬운 장소에 누구라도 쉽게 확인할 수 있게 설치되어야 하며, 이 범위 내에서 안내판의 크기, 설치위치 등을 자율적으로 정할 수 있다.

※ 건물 안에 여러 개의 영상정보처리기기를 설치하는 경우에는 출입구 등 잘 보이는 곳에 해당 시설 또는 장소 전체가 영상정보처리기기 설치지역임을 표시하는 안내판을 설치할 수 있다.

(4) 영상정보처리기기 운영·관리 방침 수립·공개 및 책임자 지정

대중골프장은 다음의 내용이 포함된 영상정보처리기기 운영·관리 방침을 마련하여 인터넷 홈페이지 등에 공개하여야 한다.

< 영상정보처리기기 운영·관리 방침의 내용 >

1. 영상정보처리기기의 설치 근거 및 설치 목적
2. 영상정보처리기기의 설치 대수, 설치 위치 및 촬영 범위
3. 관리책임자, 담당 부서 및 영상정보에 대한 접근 권한이 있는 사람
4. 영상정보의 촬영시간, 보관기간, 보관장소 및 처리방법
5. 영상정보처리기기운영자의 영상정보 확인 방법 및 장소
6. 정보주체의 영상정보 열람 등 요구에 대한 조치
7. 영상정보 보호를 위한 기술적·관리적 및 물리적 조치
8. 그 밖에 영상정보처리기기의 설치·운영 및 관리에 필요한 사항

< 영상정보처리기기 운영·관리 방침의 공개방법 >

- 인터넷 홈페이지에 지속적으로 게재
 - 인터넷 홈페이지 게재할 수 없는 경우
1. 개인정보처리자의 사업장·영업소·사무소·점포 등의 보기 쉬운 장소에 게시하는 방법
 2. 골프장이 있는 시·도 이상의 지역을 주된 보급지역으로 하는 「신문 등의 진흥에 관한 법률」 제2조 제1호 가목·다목 및 같은 조 제2호에 따른 일반일간신문, 일반주간신문 또는 인터넷신문에 실는 방법
 3. 골프장이 같은 제목으로 연 2회 이상 발행하여 회원 등 정보주체에게 배포하는 간행물·소식지·홍보지 또는 청구서 등에 지속적으로 실는 방법
 4. 재화나 용역을 제공하기 위하여 골프장과 회원 등 정보주체가 작성한 계약서 등에 실어 회원 등 정보주체에게 발급하는 방법

(5) 개인영상정보 관리책임자 지정

대중골프장은 개인영상정보 처리에 관한 업무를 총괄하여 책임질 ‘개인영상정보 관리책임자’를 지정하여야 한다. 다만, 개인정보 보호책임자가 지정되어 있는 경우에는 그 개인정보 보호책임자가 개인영상정보 관리책임자의 업무를 수행할 수 있다. 대중골프장의 개인영상정보 관리책임자는 다음의 업무를 수행한다.

< 개인영상정보 관리책임자의 업무 >

1. 개인영상정보 보호 계획의 수립 및 시행
2. 개인영상정보 처리 실태 및 관행의 정기적인 조사 및 개선
3. 개인영상정보 처리와 관련한 불만의 처리 및 피해 구제
4. 개인영상정보 유출 및 오용·남용 방지를 위한 내부통제시스템의 구축
5. 개인영상정보 보호 교육 계획 수립 및 시행
6. 개인영상정보 파일의 보호 및 파기에 대한 관리·감독
7. 그 밖에 개인영상정보의 보호를 위하여 필요한 업무

(6) 개인영상정보 처리

대중골프장은 개인영상정보의 수집 목적 외 이용·제3자 제공 요건 가운데 어느 하나에 해당하는 경우에만 개인영상정보를 수집 목적 외의 용도로 이용하거나 제3자에게 제공할 수 있다.

※ “개인영상정보”란 영상정보처리기기에 의하여 촬영·처리되는 영상정보 중 개인의 초상, 행동 등과 관련된 영상으로서 해당 개인을 식별할 수 있는 정보를 말한다.

< 개인영상정보의 수집 목적 외 이용 · 제3자 제공 요건 >

1. 정보주체의 별도의 동의를 얻은 경우
2. 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우
3. 정보주체 또는 그 법정대리인이 의사표시를 할 수 없는 상태에 있거나 주소불명 등으로 사전 동의를 받을 수 없는 경우로서 명백히 정보주체 또는 제3자의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요하다고 인정되는 경우
4. 통계작성 및 학술연구 등의 목적을 위하여 필요한 경우로서 특정 개인을 알아볼 수 없는 형태로 개인영상정보를 제공하는 경우

대중골프장은 개인영상정보 수집 목적 외 이용 · 제3자 제공을 한 경우 다음의 사항을 ‘개인영상정보 관리대장’에 기록하고 관리하여야 한다.

< 개인영상정보 수집 목적 외 이용 · 제3자 제공 시 기록 · 관리 사항 >

1. 개인영상정보 파일의 명칭
2. 이용하거나 제공받은 자(공공기관 또는 개인)의 명칭
3. 이용 또는 제공의 목적
4. 법령상 이용 또는 제공근거가 있는 경우 그 근거
5. 이용 또는 제공의 기간이 정하여져 있는 경우에는 그 기간
6. 이용 또는 제공의 형태

(7) 개인영상정보 보관 및 파기

대중골프장은 수집한 개인영상정보를 영상정보처리기기 운영 · 관리방침에 명시한 보관 기간 동안 보관한다. 개인영상정보의 보관 기간이 만료한 때에는 지체 없이 파기하여야 함. 다만, 다른 법령에 특별한 규정이 있는 경우에는 그 보관 기간 동안 보관한 후, 그 보관 기간이 끝나면 즉시 파기하여야 한다.

※ 개인영상정보의 보관 기간은 보유 목적의 달성을 위한 최소한의 기간을 산정하여야 하며, 산정하기 곤란한 때에는 개인영상정보 수집 후 30일 이내로 한다.

< 개인영상정보의 파기 방법 >

1. 개인영상정보가 기록된 출력물(사진 등) 등은 파쇄 또는 소각
2. 전자기적(電磁氣的) 파일 형태의 개인영상정보는 복원이 불가능한 기술적 방법으로 영구 삭제

대중골프장은 개인영상정보를 파기한 경우 ‘개인영상정보 관리대장’에 다음의 사항을 기록하고 관리하여야 한다.

1. 파기하는 개인영상정보 파일의 명칭
2. 개인영상정보 파기 일시 (사전에 파기 시기 등을 정한 자동 삭제의 경우에는 파기 주기 및 자동 삭제 여부에 관한 확인 시기)
3. 개인영상정보 파기 담당자

(8) 영상정보처리기기 설치 · 운영 사무 위탁

대중골프장은 영상정보처리기기의 설치 · 운영에 관한 사무를 제3자에게 위탁할 수 있으며, 위탁의 내용을 회원 등이 언제든지 쉽게 확인할 수 있도록 안내판 및 영상정보처리기기 운영 · 관리 방침에 수탁자의 명칭 등을 공개하여야 한다. 또한 수탁자가 개인영상정보를 안전하게 처리하고 있는지 관리 · 감독하여야 한다.

(9) 회원 등 정보주체의 개인영상정보 열람 등 요구

대중골프장이 회원 등으로부터 개인영상정보에 대한 열람 또는 존재확인을 요구받은 경우 지체 없이 열람 또는 존재확인을 위한 조치를 취하여야 한다.

- ※ 열람 등을 요구할 수 있는 개인영상정보는 회원 등이 촬영된 개인영상정보 및 명백히 회원 등의 급박한 생명, 신체, 재산의 이익을 위하여 필요한 개인영상정보에 국한된다.
- ※ 대중골프장은 열람은 조치를 하기 전에 반드시 열람은 요구를 한 사람이 본인 또는 정당한 대리인인지를 주민등록증 · 운전면허증 · 여권 등의 신분증명서를 제출받아 확인하여야 한다.
- ※ 개인영상정보의 열람은 조치를 취하는 경우 만일 회원 등 이외의 사람을 명백히 알아볼 수 있거나 회원 등 이외의 사람의 사생활 침해의 우려가 있는 경우에는 해당 회원 등 이외의 사람의 개인영상정보를 알아볼 수 없도록 보호조치를 취하여야 한다.

개인영상정보의 열람 등의 요구를 받은 대중골프장은 다음의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 열람은의 요구를 거부할 수 있고, 열람은 요구를 받은 날부터 10일 이내에 서면 등으로 거부 사유를 정보주체에게 통지하여야 한다.

< 개인영상정보 열람은 요구의 거부 요건 >

1. 개인영상정보의 보관기간이 경과하여 파기한 경우
2. 기타 정보주체의 열람 등 요구를 거부할 만한 정당한 사유가 존재하는 경우

대중골프장이 열람 등 요구에 대한 조치를 하거나 요구에 대하여 거부할 때에는 ‘개인영상정보 관리대장’에 다음의 사항을 기록하고 관리하여야 한다.

< 개인영상정보 열람 등 요구에 대한 조치 또는 거부 시 기록·관리 사항 >

1. 개인영상정보 열람 등을 요구한 정보주체의 성명 및 연락처
2. 정보주체가 열람 등을 요구한 개인영상정보 파일의 명칭 및 내용
3. 개인영상정보 열람 등의 목적
4. 개인영상정보 열람 등을 거부한 경우 그 거부의 구체적 사유
5. 정보주체에게 개인영상정보 사본을 제공한 경우 해당 영상정보의 내용과 제공한 사유

대중골프장이 회원 등으로부터 보존을 요구하였던 개인영상정보의 파기를 요구받아 해당 파기 조치를 한 경우에는 ‘개인영상정보 관리대장’에 그 내용을 기록하고 관리하여야 한다.

(10) 개인영상정보 보호 조치

대중골프장은 개인영상정보가 분실·도난·유출·변조 또는 훼손되지 아니하도록 안전성 확보에 필요한 조치를 강구하여야 한다.

< 개인영상정보의 안전성 확보조치 >

1. 개인영상정보의 안전한 처리를 위한 내부 관리계획의 수립·시행
2. 개인영상정보에 대한 접근 통제 및 접근 권한의 제한 조치
3. 개인영상정보를 안전하게 저장·전송할 수 있는 기술의 적용 (네트워크 카메라의 경우 안전한 전송을 위한 암호화 조치, 개인영상정보파일 저장 시 비밀번호 설정 등)
4. 처리기록의 보관 및 위조·변조 방지를 위한 조치 (개인영상정보의 생성 일시 및 열람할 경우에 열람 목적·열람자·열람 일시 등 기록·관리 조치 등)
5. 개인영상정보의 안전한 물리적 보관을 위한 보관시설 마련 또는 잠금장치 설치

대중골프장은 영상정보처리기기 설치·운영으로 인하여 회원 등 정보주체의 개인영상정보의 침해가 우려되는 경우에는 자체점검 등 개인영상정보의 침해방지를 위해 적극 노력하여야 한다.

< 자체점검 시 고려 사항 >

1. 영상정보처리기기의 운영·관리 방침에 열거된 사항
2. 영상정보처리기기 관리책임자의 업무 수행 현황
3. 영상정보처리기기의 설치 및 운영 현황
4. 개인영상정보 수집 및 이용·제공·파기 현황
5. 위탁 및 수탁자에 대한 관리·감독 현황
6. 정보주체의 권리행사에 대한 조치 현황
7. 기술적·관리적·물리적 조치 현황
8. 영상정보처리기 설치·운영의 필요성 지속 여부 등

(11) Q&A

Q	골프장에서 CCTV 촬영이 불가능한 지역이 있습니까?
A	골프장에서 목욕실, 화장실, 발한실, 탈의실 등 개인의 사생활을 현저히 침해할 우려가 있는 장소에 대해서는 그 내부를 볼 수 있는 CCTV를 설치·운영하여서는 안 됩니다.
Q	CCTV 서버를 설치할 때 전산실과 같이 잠금장치가 되어 있는 별도의 공간에 설치하여야만 합니까? 아니면 사무실 내부에 설치 가능하며, 잠금 창치가 설치된 서버랙에 보관하면 됩니까?
A	골프장은 CCTV 서버가 위치하고 있는 장소를 제한구역으로 설정하고, 출입통제장치를 설치하여 접근권한이 부여된 자 외의 출입을 통제하여야 합니다. 영상정보의 접근 권한 관리책임자와 접근권한자로 제한하고, 개인별로 한 개의 계정을 발급하여 사용하며 공유하지 않도록 하여야 합니다. 영상정보처리기기를 운영하고 있는 골프장에서는 개인영상정보의 침해를 방지하기 위하여 자체점검을 하는 등 노력을 하여야 합니다.
Q	CCTV 영상자료의 경우 영상정보처리기기가 일정 기간(약 15~20일)이 지난 영상을 지우면서 녹화를 하고 있는데, 녹화된 영상에 대하여 의무적으로 저장 또는 보관해야 하는 기간이 있습니까?
A	CCTV를 운영하고 있는 골프장은 「영상정보처리기기운영·관리 방침」을 확인하여 그 방침에서 명확하게 제시하고 있는 보관기간 동안 보관하여야 합니다. 보관기간은 개인영상정보의 보유 목적에 따라 구분하되 최소한의 기간 동안 보관하여야 합니다. 보관기간을 산정하기 어려울 때에는 개인영상정보를 수집한 날부터 30일 이내로 하여야 합니다. 또한 다른 법령에서 보관기간이 정해져 있는 경우에는 그에 따라야 합니다.

II. 참여 회원사의 안전성 확보 조치

1. 개인정보처리자'에 해당하는 경우

(1) 개요

① 유형별 분류 기준

회원사 규모 및 유형	개인정보 보유량(정보주체 수)	유형
소상공인 (상시근로자 5인 미만)	1만 명 미만	유형1
	1만 명 이상	유형2
중소기업	100만 명 미만	유형2
	100만 명 이상	유형3
중견기업, 대기업	10만 명 미만	유형2
	10만 명 이상	유형3

※ “상시근로자”란 상시 사용되고 있는 것이 객관적으로 판단될 수 있는 상태의 근로자를 말한다. 여기에서 “상시”란 사회통념에 따라 객관적으로 판단하여야 하는 개념이고, “근로자”란 직업의 종류와 관계없이 임금을 목적으로 사업이나 사업장에 근로를 제공하는 자로서 상용근로자 뿐만 아니라 일용근로자, 외국인 근로자, 임시직 근로자도 포함한다. 상시근로자는 다음과 같은 방법으로 산정하므로 근로자수가 때때로 5인 미만이라도 상태적으로 보아 5인 이상이면 상시 5인 이상으로 보아야 한다.

<상시근로자수 산정 원칙>

근로기준법 적용 사유 발생일 전 1개월 동안 사용한 근로자의 연인원을 같은 기간 중의 가동일 수로 나누어 산정한다(근로기준법 시행령 제7조의2).

$$\text{상시근로자수} = \frac{\text{사유발생일 전 1개월 내에 사용한 근로자의 연인원 수}}{\text{사유발생일 전 1개월 내의 사업장 가동일 수}}$$

- ① 사유발생일 - 근로기준법이 적용되는 “사유가 발생” 또는 “원인이 발생”한 날
- ② 연인원(=사용한 근로자수) - 일정기간 내에 사용한 근로자 수의 합계
- ③ 가동일 수 - 사람이나 기계가 움직여서 일을 한 날의 수

② 유형별 안전성 확보 조치 사항

안전성 확보 조치 사항	유형1	유형2	유형3
개인정보 보호책임자 지정	○	○	○
내부관리계획 수립 및 시행	X	○	○
개인정보처리방침 수립 및 시행	○	○	○
개인정보보호 교육	○	○	○
수탁사 관리감독	○	○	○
PC 보호조치	○	○	○
시스템 보호조치	대중골프장관리시스템, 홈페이지가 있을 경우 해당		○

(2) 유형1에 속하는 회원사 안전성 확보 조치

중점 확인 사항
☑ 대중골프장은 개인정보 보호책임자를 지정하여야 한다. - 개인정보 보호책임자는 대표자 또는 임원(임원이 없는 경우에는 개인정보 처리 관련 업무를 담당하는 부서의 장) ☑ 대중골프장은 개인정보처리방침을 수립하여 시행하여야 한다. - 홈페이지가 있는 경우, 홈페이지에 개인정보처리방침을 작성하여 공개하도록 한다. - 홈페이지가 없는 경우, 사업장에 개인정보처리방침을 작성하여 고객이 확인할 수 있도록 한다. ☑ 대중골프장은 직원(개인정보취급자)을 대상으로 개인정보 보호 교육을 받도록 한다. - 개인정보 보호 교육은 최소 1년에 1회 이상 받도록 한다. - 개인정보 보호 교육은 온라인, 오프라인 교육 모두 가능하다. ▶ 오프라인 교육을 할 경우, www.privacy.go.kr -> 교육 마당 -> 개인정보 보호 전문 강사 검색을 통해 전문 강사를 초빙할 수 있다. ▶ 온라인 교육을 할 경우, www.privacy.go.kr -> 교육 마당 -> 온라인 교육을 통해 강의를 들을 수 있다. ☑ 대중골프장은 개인정보 처리업무를 위탁한 업체를 관리·감독한다. (개인정보 처리업무를 위탁한 경우에만 해당) - 개인정보 처리업무 위탁계약서를 작성한다. - 처리업무를 위탁받은 업체의 직원을 대상으로 보안서약서를 작성한다. - 처리업무를 위탁받은 업체의 직원을 대상으로 개인정보 보호 교육을 받게 한다. - 계약기간 내 대중골프장 회원 정보를 잘 관리 하는지 여부에 대하여 관리·감독한다. - 위·수탁계약이 종료되면, 대중골프장에서 제공한 모든 회원정보를 파기하도록 한다. ☑ 대중골프장 업무용 PC에 대한 보호조치를 한다. - 바이러스 백신 프로그램을 설치하도록 하고, 매일 업데이트하여 관리한다. - 업무용 PC에 저장된 회원의 개인정보는 암호화하여 저장·관리한다. - 업무용 PC에 저장된 회원의 개인정보는 업무처리가 끝나면 파기하도록 한다.

(3) 유형2에 속하는 회원사 안전성 확보 조치

중점 확인 사항

- ☑ 대중골프장은 개인정보 보호책임자를 지정하여야 한다.
 - 개인정보 보호책임자는 대표자 또는 임원(임원이 없는 경우에는 개인정보 처리 관련 업무를 담당하는 부서의 장)
- ☑ 대중골프장은 내부관리계획을 수립하고 시행하여야 한다.
 - 내부관리계획을 수립한 이후 임직원이 확인할 수 있도록 해야 한다.
- ☑ 대중골프장은 개인정보처리방침을 수립하여 시행하여야 한다.
 - 홈페이지가 있는 경우, 홈페이지에 개인정보처리방침을 작성하여 공개하도록 한다.
 - 홈페이지가 없는 경우, 사업장에 개인정보처리방침을 작성하여 고객이 확인할 수 있도록 한다.
- ☑ 대중골프장은 직원(개인정보취급자)을 대상으로 개인정보 보호 교육을 받도록 한다.
 - 개인정보보호 교육은 최소 1년에 1회 이상 받도록 한다.
 - 개인정보보호 교육은 온라인, 오프라인 교육 모두 가능하다.
 - ▶오프라인 교육을 할 경우, www.privacy.go.kr -> 교육 마당 -> 개인정보 보호 전문 강사 검색을 통해 전문 강사 초빙할 수 있다.
 - ▶온라인 교육을 할 경우, www.privacy.go.kr -> 교육 마당 -> 온라인 교육을 통해 강의를 들을 수 있다.
- ☑ 대중골프장은 개인정보 처리업무를 위탁한 업체를 관리·감독한다. (개인정보 처리업무를 위탁한 경우에만 해당)
 - 개인정보 처리업무 위탁계약서를 작성한다.
 - 처리업무를 위탁받은 업체의 직원을 대상으로 보안서약서를 작성한다.
 - 처리업무를 위탁받은 업체의 직원을 대상으로 개인정보 보호 교육을 받게 한다.
 - 계약기간 내 대중골프장 회원 정보를 잘 관리 하는지 여부에 대하여 관리·감독한다.
 - 위·수탁계약이 종료되면, 대중골프장에서 제공한 모든 회원정보를 파기하도록 한다.
- ☑ 대중골프장 업무용 PC에 대한 보호조치를 한다.
 - 바이러스 백신 프로그램을 설치하도록 하고, 매일 업데이트하여 관리한다.
 - 업무용 PC에 저장된 회원의 개인정보는 암호화하여 저장·관리한다.
 - 업무용 PC에 저장된 회원의 개인정보는 업무처리가 끝나면 파기하도록 한다.

(4) 유형3에 속하는 회원사 안전성 확보 조치

중점 확인 사항

- ☑ 대중골프장은 개인정보 보호책임자를 지정하여야 한다.
 - 개인정보 보호책임자는 대표자 또는 임원(임원이 없는 경우에는 개인정보 처리 관련 업무를 담당하는 부서의 장)
- ☑ 대중골프장은 내부관리계획을 수립하고 시행하여야 한다.
 - 내부관리계획을 수립한 이후 임직원이 확인할 수 있도록 해야 한다.
- ☑ 대중골프장은 개인정보처리방침을 수립하여 시행하여야 한다.
 - 홈페이지가 있는 경우, 홈페이지에 개인정보처리방침을 작성하여 공개하도록 한다.
 - 홈페이지가 없는 경우, 사업장에 개인정보처리방침을 작성하여 고객이 확인할 수 있도록 한다.
- ☑ 대중골프장은 직원(개인정보취급자)을 대상으로 개인정보 보호 교육을 받도록 한다.
 - 개인정보보호 교육은 최소 1년에 1회 이상 받도록 한다.
 - 개인정보보호 교육은 온라인, 오프라인 교육 모두 가능하다.
 - ▶ 오프라인 교육을 할 경우, www.privacy.go.kr -> 교육 마당 -> 개인정보 보호 전문 강사 검색을 통해 전문 강사 초빙할 수 있다.
 - ▶ 온라인 교육을 할 경우, www.privacy.go.kr -> 교육 마당 -> 온라인 교육을 통해 강의를 들을 수 있다.
- ☑ 대중골프장은 개인정보 처리업무를 위탁한 업체를 관리·감독한다. (개인정보 처리업무를 위탁한 경우에만 해당)
 - 개인정보 처리업무 위탁계약서를 작성한다.
 - 처리업무를 위탁받은 업체의 직원을 대상으로 보안서약서를 작성한다.
 - 처리업무를 위탁받은 업체의 직원을 대상으로 개인정보 보호 교육을 받게 한다.
 - 계약기간 내 대중골프장 회원 정보를 잘 관리 하는지 여부에 대하여 관리·감독한다.
 - 위·수탁계약이 종료되면, 대중골프장에서 제공한 모든 회원정보를 파기하도록 한다.
- ☑ 대중골프장 업무용 PC에 대한 보호조치를 한다.
 - 바이러스 백신 프로그램을 설치하도록 하고, 매일 업데이트하여 관리한다.
 - 업무 PC에 저장된 회원의 개인정보는 암호화하여 저장·관리한다.
 - 업무 PC에 저장된 회원의 개인정보는 업무처리가 끝나면 파기하도록 한다.
- ☑ 대중골프장에서 운영하는 고객관리시스템에 대하여 기술적 보호조치를 한다.
 - 개인정보의 안전성 확보조치 기준에서 요구하는 사항을 준수하도록 한다.
 - 그 밖에 개인정보보호를 위하여 필요한 사항에 대하여 기술적 보호조치를 한다.

2. '정보통신서비스 제공자등*'에 해당하는 경우

* 정보통신서비스 제공자 및 그로부터 개인정보를 제공받은 자

(1) 적용대상

대중골프장이 ‘정보통신서비스 제공자’에 해당하거나, 정보통신서비스 제공자로부터 개인정보를 제공받은 경우에는 “개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준 고시”가 적용됨

◆ 정보통신서비스 제공자에 해당하는 경우

① 전기통신사업자(전기통신사업법 제2조제8호)

② 영리를 목적으로 전기통신사업자의 전기통신역무(유선·무선·광선·그밖에 전자적 방식으로 부호·문언·음향·영상을 송신·수신)를 이용하여 정보를 제공하거나 정보의 제공을 매개하는 자

⇒ 대중골프장이 인터넷·모바일 상에 영리 목적으로 웹사이트·앱·블로그 등을 운영하며 고객 등의 정보를 보유한 경우에는 정보통신서비스 제공자에 해당함

(2) 기술적·관리적 보호조치 의무

※ “개인정보의 기술적·관리적 보호조치 기준 고시” 참고

(사)한국대중골프장협회
개인정보 보호 업무 처리 가이드

발 행 일 2020. 12.

작 성 (사)한국대중골프장협회

감 수 · 자 문 개인정보보호위원회·한국인터넷진흥원

디자인·인쇄 한결엠 02-6952-0551

 중증장애인생산품생산시설

 사회적협동조합

 사회적기업